

AHMAD FAKRI BIN BASRI
lawan
MAIZATUL AKMAL BIN ABD GHANI

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 22 April 2022 / 20 Ramadhan 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0016-2022

[Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon:-

Peguam Syarie Responden:-

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap keputusan suatu perintah hak jagaan anak yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes mal no. 10100-028-0003-2021 pada 2/12/2021.

[2] Melalui notis permohonan semakan dan affidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 3/3/2022, Pemohon memohon kepada Mahkamah ini untuk mendapatkan suatu perintah seperti berikut –

- i. Mahkamah menyemak dan meminda / membatalkan / mengesahkan / mengubah keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor bertarikh 2/12/2021.

Fakta Kes

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 12/12/2009 di Jitra Kedah. Pada 5/11/2019, Responden telah memfailkan satu tuntutan fasakh di Mahkamah Rendah Syariah Klang melalui saman no. 10023-014-0962-2019.

[4] Hasil perkahwinan Pemohon dan Responden, mereka telah dikurniakan dengan 4 orang anak iaitu

- i. *Muhammad Ammar bin Ahmad Fakhri (no k/p : 120626-10-0713) dan kini berumur 10 tahun.*
- ii. *Muhammad Rayyan bin Ahmad Fakhri (no k/p : 140717-10-2165) dan kini berumur 8 tahun*
- iii. *Muhammad Hadif bin Ahmad Fakhri (no k/p : 170902-02-0337) dan kini berumur 5 tahun*
- iv. *Wardatul Adawiyah binti Ahmad Fakhri (no k/p : 190131-02-0256) dan kini berumur 3 tahun*

(selepas ini dikenali sebagai anak-anak tersebut)

[5] Semasa kes cerai fasakh difailkan di Mahkamah, anak-anak tersebut berada bersama Responden dan tiada perintah hak jagaan anak diputuskan oleh Mahkamah lagi. Pada 4/1/2021, Responden telah memfailkan tuntutan hak jagaan ke atas anak-anak tersebut.

[6] Pada 2/12/2021 Mahkamah telah perintahkan hak jagaan anak diberikan kepada Responden dan hak lawatan kepada Pemohon. Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah tersebut kerana antara lain kes diputuskan tanpa kehadiran Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Bagi menyokong permohonan semakan ini, Pemohon telah mengemukakan alasan sebagaimana yang terkandung dalam affidavit yang diangkat sumpah pada 3/3/2022. Disini kami perturunkan satu persatu alasan yang dimaksudkan seperti berikut –

- i. Pemohon dan Responden masih dalam ikatan perkahwinan semasa permohonan difailkan.
- ii. Diberikan urutan saman yang mengelirukan.
- iii. Pemohon tidak diberikan peluang membuat pembelaan diri di Mahkamah.
- iv. Pemohon masih dalam pross rayuan bagi keputusan kes fasakh.
- v. Keputusan tuntutan hak jagaan hadhanah terdahulu kes mal no. 10100-028-0003-2021 diluluskan pada 2/12/2021.
- vi. Keputusan hadhanah interim kes mal no. 10100-038-0075-2021 telah di tarik balik pada 26/1/2022.

- vii. Pemohon tidak diberikan maklumat yang cukup dan tepat berkenaan prosiding permohonan hadhanah interim dan tuntutan hak jagaan.
- viii. Keputusan perintah hadhanah dilihatkan seperti terlalu tergesa-gesa.
- ix. Responden bersikap buruk di khalayak awam dengan menjerit semasa berhasrat mengambil anak-anak tersebut pada 14/2/2022. Anak-anak tersebut yang melihat keadaan tersebut tidak mahu mengikut Responden pulang.
- x. Butiran perintah hadhanah tidak lengkap. Tiada alamat rumah Responden (Pemastautin) dan alamat persekolahan anak-anak
- xi. Membawa anak-anak jauh dari pemantauan Pemohon dengan bertindak menggunakan perintah Mahkamah tersebut sebagai alasan telah berpindah ke Negeri Kedah (rumah kedua ibubapa Responden). Ia dilakukan setelah perintah hadhanah diluluskan.
- xii. Responden tidak menghiraukan kebajikan anak-anak dengan mengarahkan pihak sekolah mengeluarkan sijil berhenti sekolah serta merta kerana perintah hadhanah mengganggu sesi persekolahan anak.
- xiii. Pemohon beranggapan Responden telah cuba melakukan perkara yang mungkin akan menyebabkan Pemohon telah mengingkari perintah Mahkamah sekiranya tindakan perpindahan itu dimaklumkan.
- xiv. Responden juga masih bekerja di syarikat yang sama, cuma bekerja dari rumah. Kewajaran perpindahan sekolah di kedah menyebabkan anak-anak kurang diberi perhatian dan kasih sayang.
- xv. Pemohon berharap keputusan sesuatu perintah dihasilkan dari penilaian yang adil. Tindakan Responden yang merancang berpindah mastautin tersebut dianggap tidak wajar, mohon kepada Mahkamah meluluskan permohonan ini.

[8] Sukacita untuk kami tegaskan bahawa sesuatu permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak wajar diambil mudah tanpa alasan yang kukuh menurut undang-undang. Hal ini kerana proses semakan adalah bertujuan menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ini bermakna apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman bagi memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[9] Sebelum sesuatu permohonan semakan dibenarkan, adalah perlu dipastikan terlebih dahulu sama ada kes-kes tersebut sesuai atau tidak untuk dibuat proses semakan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah telah menggariskan kriteria-kriteria bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak.

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan
Syariah*

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Affidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya menegani fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*
 - v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui*

prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan atau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*
10. *Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.*
11. *Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi"*

[10] Selain itu, rujukan juga boleh dibuat kepada kes-kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah iaitu kes Mokhtar bin Yusup lwn Nurin binti Abdullah [2013]JH36(2), Sa'diah binti Hj. Tamin lwn Zainal Arsyad bin Mohd. Amin [2015]JH41(2), Jamaludin bin Che Murad lwn Dasmawati [2017]JH44(2) dan Maya binti Ahmad Fuad lwn Hisham bin Halim [2018]JH46(2), Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011 dan Kes Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[11] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[12] Merujuk kepada alasan-alasan semakan yang telah dikemukakan Pemohon sebagaimana pada para [7] di atas, Pemohon menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila Pemohon tidak diberikan peluang membuat pembelaan diri di Mahkamah. Kami telah memanggil dan menyemak fail kes no. 10300-041-0402-2020, dapatan kami kronologi kes 10100-028-0003-2021 adalah seperti berikut:-

Tarikh	Perkara
9/2/2021	Saman untuk kehadiran ke Mahkamah pada 17/3/2021 telah diletakkan di dalam motosikal Pemohon.
16/2/2021	Majlis Sulh. Tidak berjaya kerana Pemohon tidak hadir.
17/3/2021	Sebutan pertama di hadapan Pendaftar. Pemohon tidak hadir. Kes ditangguhkan ke 19/4/2021.
19/4/2021	Sebutan di hadapan Hakim Bicara. Pemohon juga tidak hadir. Hakim Bicara arahkan serahan semula saman secara sempurna kerana saman terdahulu diletakkan di motosikal. Kes ditangguhkan ke 14/6/2021.
26/4/2021	Saman telah berjaya diserahkan ke diri Pemohon.
14/6/2021	Kes telah ditangguhkan oleh Mahkamah kepada 2/8/2021. Kemudian ditangguhkan kepada 11/10/2021. Mahkamah sekali lagi tangguh ke 2/12/2021.
2/12/2021	Sebutan pertama selepas saman berjaya diserahkan kediri Pemohon secara sempurna. Peguam

	Responden maklumkan tuntutan Responden terhadap hak jagaan 4 anak. Mahkamah perintahkan hak jagaan anak diberikan kepada Responden dan hak lawatan kepada Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon. Kes selesai.
--	---

[13] Maka persoalan sama ada berlakunya apa-apa kecacatan sepanjang prosiding, baik kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak apabila Hakim Bicara membuat keputusan disebabkan ketidakhadiran Pemohon? Apakah Hakim Bicara telah melaksanakan prosiding kes dengan betul atau sebaliknya yang menyebabkan berlaku ketidakadilan kepada pihak-pihak apabila tiada keterangan yang direkodkan samada daripada Responden selaku Plaintiff di Mahkamah Bicara sebelum keputusan dibuat pada 2/12/2021.

[14] Pada hemat kami dengan fakta yang dikemukakan kepada kami bagi kes ini, kami berpuashati bahawa telah wujud prosiding perbicaraan yang cacat dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum Syarak apabila Hakim Bicara membuat keputusan yang menjejaskan keadilan. Hakim Bicara telah terkhilaf ketika membuat keputusan hak jagaan anak pada 2/12/2021 tanpa memberi peluang kepada Pemohon atas ketidakhadiran kali pertama di hadapan beliau setelah saman telah sempurna serta tiada keterangan direkodkan daripada pihak Responden yang merupakan Plaintiff semasa di Mahkamah Bicara.

[15] Hakim Bicara sewajarnya memerintahkan kes tersebut dibicarakan secara menyeluruh terhadap semua isu yang dibangkitkan oleh pihak-pihak dan melihat kepada faktor-faktor lain yang berkaitan demi keadilan pihak-pihak dan kemaslahatan serta kebajikan anak-anak secara keseluruhannya bukan semata-mata berdasarkan dokumen-dokumen yang difailkan sebelum membuat keputusan.

[16] Dalam memutuskan kes ini juga, kami telah dipandu oleh kes Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam *Kes Muhammad Riduan bin Baba lwn. Hazlinda biinti Abdul Hamid (Kes Mal (Semakan) No : 10000-003-0015-2011)* sebagaimana berikut :

“Seterusnya, dijelaskan lagi di dalam seksyen tersebut bahawa pertimbangan untuk memastikan kebajikan anak terpelihara hendaklah mengambilkira kemahuan-kemahuan ibu bapa anak dan juga kemahuan anak yang perlukan jagaan. Ini bermakna, menjadi keperluan seksyen 87(2) itu bahawa hakim bicara hendaklah mengambil keterangan ibu bapa atau pihak yang memohon jagaan dan juga keterangan anak. Keterangan ibu bapa dan anak sangat penting untuk membolehkan hakim dibentangkan fakta sebanyak mungkin berkaitan hal keadaan yang boleh memenuhi keperluan-keperluan fizikal anak, keadaan persekitaran yang boleh memberi kesan emosi, mental, pemikiran dan agama anak. Perkataan “dan” yang menjadi penghubung sek. 87(2)(a) dan 87(2)(b) menunjukkan tiada pilihan untuk hanya mengambil kira kemahuan salah seorang sahaja. Oleh yang demikian, kegagalan seseorang hakim bicara mengambil keterangan ibubapa dan anak, telah menjejaskan keperluan undang-undang di dalam seksyen 87(2) tersebut melainkan wujud alasan yang munasabah bahawa keterangan ibu bapa dan anak secara zahir adalah tidak wajar diambil, atau terdapat persetujuan oleh kedua-dua pihak yang bertikai atau keadaan anak tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan di dalam sek. 86(2)(b) itu. “

[17] Berdasarkan prinsip yang ditegaskan dalam kes tersebut, yang kami gunapakai dalam kes ini, kami berpuashati bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak mengambil keterangan Pemohon dan Respondan bagi membolehkan Hakim Bicara mendapat maklumat sebelum membuat perintah yang muktamad berkenaan hak jagaan anak.

[18] Dalam hal ini, suka kami merujuk pada peruntukan seksyen 126 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 berkaitan susunan ucapan dalam Mahkamah :-

(1) Tertakluk kepada subseksyen (2)—

(a) plaintif hendaklah memulakan dengan membuka kesnya; dan

(b) setiap pihak boleh, sebelum mengemukakan apa-apa keterangan, membuka kesnya.

(2) Hakim yang di hadapannya suatu tindakan didengar boleh memberi arahan tentang pihak yang akan memulakan dan susunan ucapan pada perbicaraan itu, dan tertakluk kepada apa-apa arahan sedemikian, pihak yang akan memulakan hendaklah mempunyai hak memulakan penggulangan kesnya.

[19] Pada hemat kami berdasarkan peruntukan di atas bahawa Mahkamah mesti mendengar terlebih dahulu apa-apa dakwaan yang hendak dibentangkan atau dikemukakan oleh Plaintiff sebelum membuat keputusan. Selanjutnya Mahkamah perlu menimbangkan persoalan beban pembuktian siapa yang menjadi المدعي dan siapa yang menjadi المدعى عليه selaras dengan kehendak peruntukan seksyen 71 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 dan maksim perundangan Islam البينة على المدعي واليمين على من أنكر beserta dengan alasan-alasannya.

[20] Tindakan Hakim Bicara ketika mengeluarkan keputusan tersebut adalah suatu tindakan yang agak gopoh dan telah menyebabkan ketidakadilan telah berlaku. Hakim Bicara sepatutnya berpegang kepada prinsip keadilan yang mengatakan "*justice rushed is justice crushed*", dengan tidak terburu-buru atau gopoh dalam mengendalikan kes atau memberikan keputusannya. Tindakan gopoh Hakim Bicara dalam mengendalikan kes boleh menyebabkan ketidakadilan kepada pihak-pihak dalam sesuatu tindakan yang nyata bertentangan dengan hukum Syarak. Maksud kami disini, ianya tidaklah bererti bahawa Mahkamah boleh berlengah-lengah untuk menyelesaikan kes, kerana prinsip keadilan juga menyatakan "*justice delayed is justice denied*".

[21] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan di atas, kami berpendapat perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes no. 10100-028-0003-2021 bertarikh 2/12/2021 adalah tidak selaras dan tidak bertepatan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak apabila diputuskan tanpa mendengar keterangan pihak-pihak. Anjuran kewajiban mendengar keterangan kedua-dua belah pihak sebelum memutuskan pertikaian dijelaskan dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada 'Ali bin Abi Talib (Rujuk syarahan hadis dalam Kitab Tuhfatul Ahwadzi Ala Al-Jami' At-Turmudzi, Karangan Al-Hafidh Muhammad Abdurrohman bin Abdurrohman Al-Mubarakfuri, Versi Kedua, Terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah, halaman 1286:-

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ، فَلَا تَقْضِ لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخِرِ. فَسَوْفَ تَلَدِّرِي كَيْفَ تَقْضِي». قَالَ عَلِيٌّ: فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ.

Maksudnya: "Saidina Ali r.a telah berkata: Sabda Rasulullah s.a.w (apabila dua orang yang bertikai meminta supaya diputuskan pertikaian antara mereka, maka jangan kamu memutuskannya sehingga kamu mendengar jawapan pihak yang satu lagi, kelak nanti engkau akan mengetahui cara memutuskan pertikaian) Saidina Ali kemudian berkata: selepas itu, aku tidak tergelincir dari landasan sebagai qadhi."

[22] Hadis di atas menjelaskan bahawa Mahkamah wajib mendengar keterangan kedua-dua belah pihak sebelum memutuskan pertikaian selaras dengan maksim perundangan *audi alteram partem*. Kedua-dua belah pihak diberi hak yang sama memperdengarkan keterangan dan hujah mereka di hadapan hakim. Pemakaian prinsip ini juga dapat dilihat dalam kes Haslinda binti Alias v Johdi Mathew Byrne @ Yahya bin Abdullah (1999) 13 JH 47.

[23] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa' ayat 58:-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil."

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon, dan menyemak fail kes 10100-028-0003-2021, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DTERIMA**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 2/12/2021 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Mahkamah perintahkan kes no. 10100-028-0003-2021 **DIBICARAKAN** di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

10